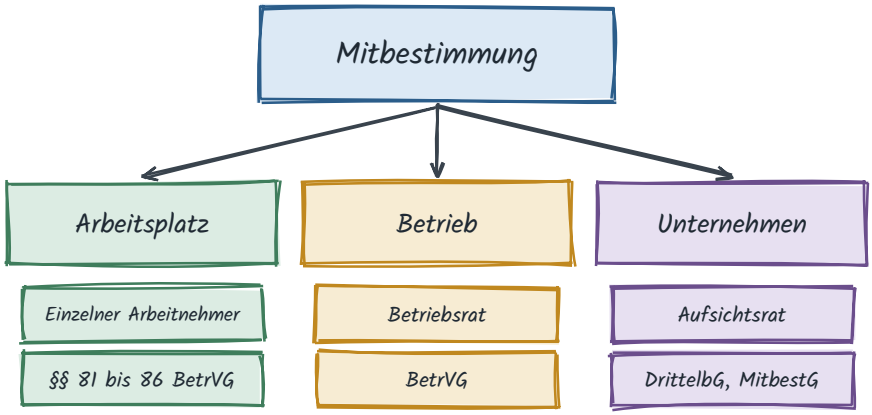
PERSONALWESEN · SKRIPT FÜR TEILNEHMENDE

Mitbestimmung und Mitwirkung im Betrieb

Wie ein Betriebsrat entsteht, welche Organe mitreden, wann der Betriebsrat zustimmen muss und welche Regel gilt



Tag	Tag 11 · Dienstag, 10.11.2026
Session	Ganztag
Kurs	Personalwesen, kaufmännische Umschulung
Modul	1.6 Mitbestimmung und Mitwirkung
Dozent	Can Siebert

Name _____

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung 3
1 Grundidee, Ebenen und Rechte des Einzelnen 3
2 Voraussetzungen, Wahlberechtigung und Wählbarkeit 5
3 Die Wahl, Zeitraum, Ablauf und Verfahren 7
4 Größe des Betriebsrats und Freistellungen 9
5 Ehrenamt, Kosten, Schutz und vertrauensvolle Zusammenarbeit 10
6 Die Organe der Betriebsverfassung im Überblick 12
7 Der Betriebsrat, Aufgaben und Arbeitsweise 13
8 Jugend- und Auszubildendenvertretung und Schwerbehindertenvertretung 14
9 Wirtschaftsausschuss, Einigungsstelle und Abgrenzung 15
10 Die Stufen der Beteiligungsrechte 17
11 Die Prüfungsklassiker §§ 87, 99 und 102 BetrVG 19
12 Bestimmungen einhalten, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung 20
13 Gesamtüberblick und Hinweise zur Klausur 22
Zusammenfassung 23
Übungen 24
Lösungen zu den Übungen 27
Quellenverzeichnis 28

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Dieses Skript erklärt die Mitbestimmung im Betrieb für den ganzen Tag. Teil A zeigt, wann ein Betriebsrat gewählt werden kann, wer wählen und wer gewählt werden darf, wie die Wahl abläuft und wie groß der Betriebsrat der Nordlicht Gruppe ist. Teil B stellt die Organe der Betriebsverfassung vor und erklärt die Beteiligungsrechte mit den Prüfungsklassikern §§ 87, 99 und 102 BetrVG. Danach lernen Sie, welche Regel gilt, wenn Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Arbeitsvertrag voneinander abweichen. Am Ende stehen ein Gesamtüberblick über den Kurs und Hinweise zur Klausur.

I Grundidee, Ebenen und Rechte des Einzelnen

In einem Betrieb haben Arbeitgeber und Beschäftigte oft unterschiedliche Interessen. Der Arbeitgeber möchte wirtschaftlich arbeiten und flexibel planen. Die Beschäftigten möchten sichere Arbeitsplätze, faire Arbeitszeiten und gesunde Arbeitsbedingungen. Damit beide Seiten zu einem Ausgleich kommen, gibt es in Deutschland die Mitbestimmung. Sie gibt den Beschäftigten das Recht, bei Entscheidungen im Betrieb beteiligt zu werden. Die wichtigsten Regeln dafür stehen im Betriebsverfassungsgesetz, kurz BetrVG. Betriebsverfassung bedeutet so viel wie die Grundordnung des Betriebs. Sie legt fest, wer im Betrieb welche Rechte hat und wie Arbeitgeber und Belegschaft zusammenarbeiten (Ernst, 2026).

Mitbestimmung findet auf drei Ebenen statt. Auf der Ebene Arbeitsplatz hat jeder einzelne Arbeitnehmer eigene Rechte, zum Beispiel das Recht auf Einsicht in die Personalakte nach § 83 BetrVG. Auf der Ebene Betrieb vertritt der gewählte Betriebsrat die Belegschaft. Auf der Ebene Unternehmen sitzen in großen Kapitalgesellschaften Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Das regeln eigene Gesetze, nämlich das Drittelbeteiligungsgesetz und das Mitbestimmungsgesetz. Die Nordlicht Gruppe ist mit 269 Beschäftigten dafür zu klein. Für sie sind die Ebenen Arbeitsplatz und Betrieb entscheidend (Albert, 2026).

Zwei Begriffe muss man sicher unterscheiden. Mitwirkung bedeutet, dass der Betriebsrat informiert, angehört oder beraten wird. Die Entscheidung trifft aber der Arbeitgeber allein. Mitbestimmung bedeutet, dass der Arbeitgeber nur mit Zustimmung des Betriebsrats handeln darf. Ein Beispiel. Plant die Nordlicht Logistik einen neuen Schichtplan, braucht sie die Zustimmung des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. Das ist Mitbestimmung. Will sie einem Lagerarbeiter kündigen, muss sie den Betriebsrat vorher nach § 102 BetrVG anhören. Der Betriebsrat kann die Kündigung aber nicht verhindern. Das ist Mitwirkung.

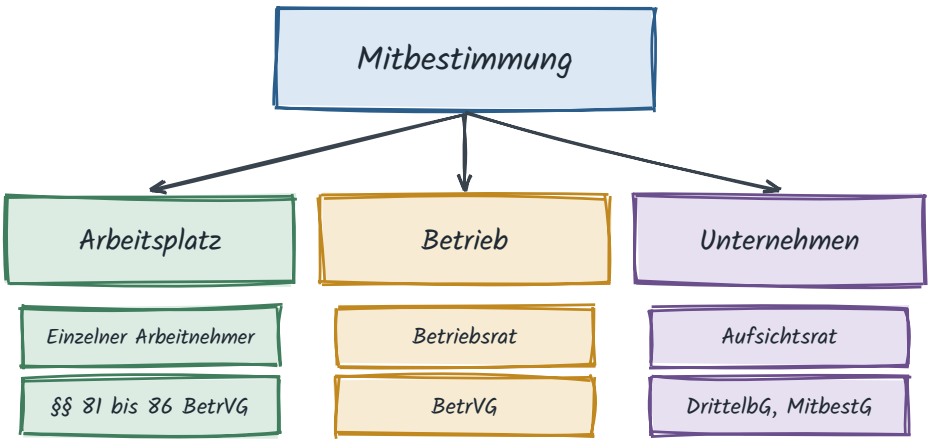
Manche Rechte hat jeder Arbeitnehmer selbst, ganz gleich, ob es einen Betriebsrat gibt oder nicht. Sie stehen in den §§ 81 bis 86 BetrVG. Nach § 81 BetrVG muss der Arbeitgeber jeden Arbeitnehmer über seine Aufgaben, seine Verantwortung und über Unfall- und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz unterrichten. Ein neuer Lagerarbeiter bei Nordlicht Logistik muss also vor dem ersten Einsatz am Gabelstapler eingewiesen werden. Nach § 82 BetrVG hat jeder das Recht,

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

in betrieblichen Angelegenheiten, die ihn selbst betreffen, gehört zu werden. Er kann zum Beispiel verlangen, dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung seines Arbeitsentgelts erklärt wird.

Nach § 83 BetrVG darf jeder Arbeitnehmer seine Personalakte einsehen. Er darf dazu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Eigene Erklärungen zur Akte muss der Arbeitgeber auf Verlangen beifügen. Nach § 84 BetrVG darf sich jeder beim Arbeitgeber beschweren, wenn er sich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlt. Wegen einer Beschwerde dürfen ihm keine Nachteile entstehen. Nach § 85 BetrVG kann er sich mit seiner Beschwerde auch an den Betriebsrat wenden. Der Betriebsrat prüft die Beschwerde dann und spricht beim Arbeitgeber darauf hin, dass Abhilfe geschaffen wird (Ernst, 2026).

Paragraf	Recht des Arbeitnehmers	Beispiel Nordlicht
§ 81 BetrVG	Unterrichtung über Aufgaben und Gefahren	Einweisung am Gabelstapler in der Logistik
§ 82 BetrVG	Anhörung und Erklärung des Entgelts	Frage zur Gehaltsabrechnung im Shop
§ 83 BetrVG	Einsicht in die Personalakte	Trainerin prüft eine Abmahnung
§ 84 BetrVG	Beschwerde beim Arbeitgeber	Beschwerde über Dienstplan im Pflegedienst
§ 85 BetrVG	Beschwerde über den Betriebsrat	Betriebsrat spricht mit der Leitung



Die drei Ebenen der Mitbestimmung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Definition. Betriebsverfassung

Die Betriebsverfassung ist die rechtliche Grundordnung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Belegschaft in einem Betrieb der Privatwirtschaft. Sie ist im Betriebsverfassungsgesetz geregelt, zum Beispiel in § 1 BetrVG zur Bildung von Betriebsräten (Ernst, 2026).

Eselsbrücke. Mitreden oder mitentscheiden

Mitwirken heißt mitreden, mitbestimmen heißt mitentscheiden. Denken Sie an ein Familienessen. Beim Mitwirken dürfen alle Wünsche äußern, aber einer kocht. Beim Mitbestimmen wird erst gekocht, wenn alle Ja gesagt haben.

Beispiel. Einsicht bei Nordlicht Sport

Eine Trainerin der Nordlicht Sport GmbH hat eine Abmahnung wegen Verspätung bekommen. Sie verlangt Einsicht in ihre Personalakte und nimmt ein Betriebsratsmitglied mit. Sie schreibt eine Gegendarstellung. Personalsachbearbeiterin Mareike Voss muss diese Erklärung der Akte beifügen (§ 83 Abs. 2 BetrVG).

2 Voraussetzungen, Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Ein Betriebsrat kann nach § 1 Abs. 1 BetrVG in Betrieben gewählt werden, die in der Regel mindestens fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer haben. Von diesen müssen mindestens drei wählbar sein. In der Regel bedeutet, dass man auf die normale Zahl der Beschäftigten schaut und nicht auf einen einzelnen Tag. Ständig bedeutet, dass die Arbeitnehmer nicht nur für kurze Zeit, etwa als Aushilfe für zwei Wochen, im Betrieb sind. Das Gesetz zwingt niemanden, einen Betriebsrat zu wählen. Es ist ein Recht der Belegschaft. Der Arbeitgeber darf eine Wahl aber nicht verhindern.

Wichtig ist auch, wer überhaupt als Arbeitnehmer zählt. Nach § 5 Abs. 2 BetrVG gelten zum Beispiel die Mitglieder des Organs, das eine juristische Person vertritt, nicht als Arbeitnehmer. Bei einer GmbH ist das die Geschäftsführung. Kathrin Ahrens zählt also nicht mit. Nach § 5 Abs. 3 BetrVG gilt das Gesetz auch nicht für leitende Angestellte. Leitend ist zum Beispiel, wer selbstständig Arbeitnehmer einstellen und entlassen darf. Ob ein Personalleiter wie Deniz Yildirim leitender Angestellter ist, hängt also von seinen tatsächlichen Befugnissen ab. Leitende Angestellte haben eine eigene Vertretung, den Sprecherausschuss (Albert, 2026).

Wahlberechtigt ist, wer bei der Betriebsratswahl seine Stimme abgeben darf. Nach § 7 BetrVG sind alle Arbeitnehmer des Betriebs wahlberechtigt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Diese Grenze gilt seit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz von 2021, vorher lag sie bei 18 Jahren. Es spielt keine Rolle, ob jemand in Vollzeit, in Teilzeit oder als Minijobber arbeitet. Auch Auszubil-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

dende sind wahlberechtigt. Leiharbeitnehmer, also Zeitarbeitnehmer, die ein anderer Arbeitgeber verleiht, sind im Einsatzbetrieb wahlberechtigt, wenn sie dort länger als drei Monate eingesetzt werden (§ 7 Satz 2 BetrVG).

Wählbar ist, wer selbst in den Betriebsrat gewählt werden darf. Nach § 8 BetrVG muss die Person wahlberechtigt sein, das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb seit sechs Monaten angehören. Leiharbeitnehmer bleiben rechtlich Angehörige ihres Verleiherbetriebs (§ 14 AÜG). Im Einsatzbetrieb dürfen sie deshalb zwar wählen, aber nicht gewählt werden. Bei Nordlicht Personal ist das umgekehrt. Die 140 Zeitarbeitnehmer gehören zum Verleiherbetrieb Nordlicht Personal. Im Kurs zählen wir sie für den Betriebsrat der Nordlicht Gruppe vereinfacht nicht mit (Ernst, 2026).

In Prüfungen werden diese Regeln fast immer an kleinen Fällen abgefragt. Prüfen Sie deshalb immer in zwei getrennten Schritten. Zuerst fragen Sie, ob die Person Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG ist und das Wahlrecht hat. Danach fragen Sie, ob sie zusätzlich die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllt. Ein 17-jähriger Auszubildender bei Nordlicht Automobile ist wahlberechtigt, aber nicht wählbar. Ein neuer Disponent bei Nordlicht Logistik, der seit vier Monaten im Betrieb ist, ist ebenfalls wahlberechtigt, aber noch nicht wählbar. Erst nach sechs Monaten kann er kandidieren.

Person bei Nordlicht	Wahlberechtigt	Wählbar	Grund
Auszubildender Automobile, 17 Jahre	ja	nein	unter 18 Jahre
Teilzeitkraft Gesundheit, 2 Jahre im Betrieb	ja	ja	Teilzeit zählt voll
Disponent Logistik, 4 Monate im Betrieb	ja	nein	unter 6 Monaten
Zeitarbeitnehmerin, 4 Monate im Lager	ja	nein	gehört zum Verleiher
Geschäftsführerin Kathrin Ahrens	nein	nein	keine Arbeitnehmerin nach § 5

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsratsfähig nach § 1

- [x] Betrieb der Privatwirtschaft
- [x] In der Regel 5 Arbeitnehmer
- [x] Ständig und wahlberechtigt
- [x] Davon 3 wählbar
- [x] Ohne Leitende und Geschäftsführung

Prüfschema zur Betriebsratsfähigkeit

Achtung. Nicht jeder Beschäftigte zählt

Geschäftsführer und leitende Angestellte sind keine Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG (§ 5 Abs. 2 BetrVG und § 5 Abs. 3 BetrVG). Sie dürfen nicht wählen, werden nicht gewählt und zählen bei den Schwellenwerten nicht mit. Teilzeitkräfte, Minijobber und Auszubildende zählen dagegen voll mit.

Eselsbrücke. Der Wahlreim

Mit 16 darf ich wählen gehen, mit 18 und sechs Monaten selbst zur Wahl stehen.

Definition. Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Wahlberechtigung ist das aktive Wahlrecht, also das Recht zu wählen (§ 7 BetrVG). Wählbarkeit ist das passive Wahlrecht, also das Recht, gewählt zu werden (§ 8 BetrVG).

3 Die Wahl, Zeitraum, Ablauf und Verfahren

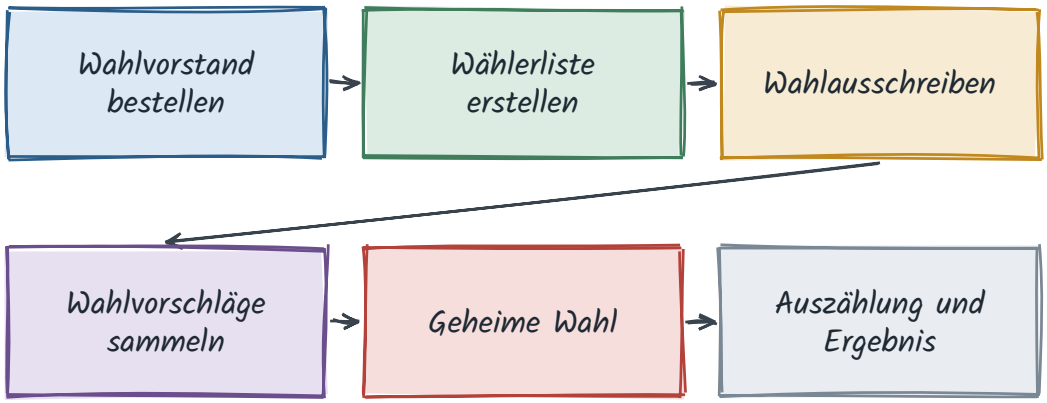
Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden nach § 13 Abs. 1 BetrVG alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt. Die letzten regelmäßigen Wahlen waren 2026, die nächsten folgen 2030. Die Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier Jahre (§ 21 BetrVG). Außerhalb dieses Zeitraums wird nur in Sonderfällen gewählt, zum Beispiel wenn ein Betrieb bisher keinen Betriebsrat hatte oder wenn zu viele Mitglieder ausgeschieden sind. Ein so gewählter Betriebsrat wird bei den

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

nächsten regelmäßigen Wahlen neu gewählt. Bei Nordlicht wurde der Betriebsrat mit dem Vorsitzenden Jörg Petersen im Frühjahr 2026 gewählt.

Die Wahl läuft in festen Schritten ab. Gibt es schon einen Betriebsrat, bestellt er rechtzeitig vor dem Ende seiner Amtszeit einen Wahlvorstand (§ 16 BetrVG). Der Wahlvorstand stellt die Wählerliste auf und erlässt das Wahlausschreiben, also die offizielle Bekanntmachung der Wahl. Danach können Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Wahl selbst ist nach § 14 Abs. 1 BetrVG geheim und unmittelbar. Der Wahlvorstand zählt die Stimmen öffentlich aus und gibt das Ergebnis bekannt (§ 18 BetrVG). Danach wählt der Betriebsrat aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertretung (§ 26 BetrVG).

Für kleinere Betriebe gibt es nach § 14a BetrVG das vereinfachte Wahlverfahren. Es ist Pflicht in Betrieben mit 5 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern. In Betrieben mit 101 bis 200 wahlberechtigten Arbeitnehmern können Wahlvorstand und Arbeitgeber es vereinbaren. Gewählt wird dann in Wahlversammlungen mit kurzen Fristen. So kann zum Beispiel ein kleines Reisebüro schnell und mit wenig Aufwand einen Betriebsrat wählen. Die Nordlicht Gruppe liegt mit 269 Arbeitnehmern über 200. Sie wählt deshalb im normalen Wahlverfahren (Ernst, 2026).



Ablauf der Betriebsratswahl im normalen Verfahren

Eselsbrücke. Die Tulpe

Der Betriebsrat ist wie eine Tulpe. Er blüht alle vier Jahre zwischen März und Mai neu auf, zuletzt 2026, dann wieder 2030.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Merke. Vereinfachtes Wahlverfahren

Bis 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer ist das vereinfachte Verfahren Pflicht. Von 101 bis 200 ist es wählbar durch Vereinbarung. Über 200 gilt immer das normale Verfahren (§ 14a BetrVG).

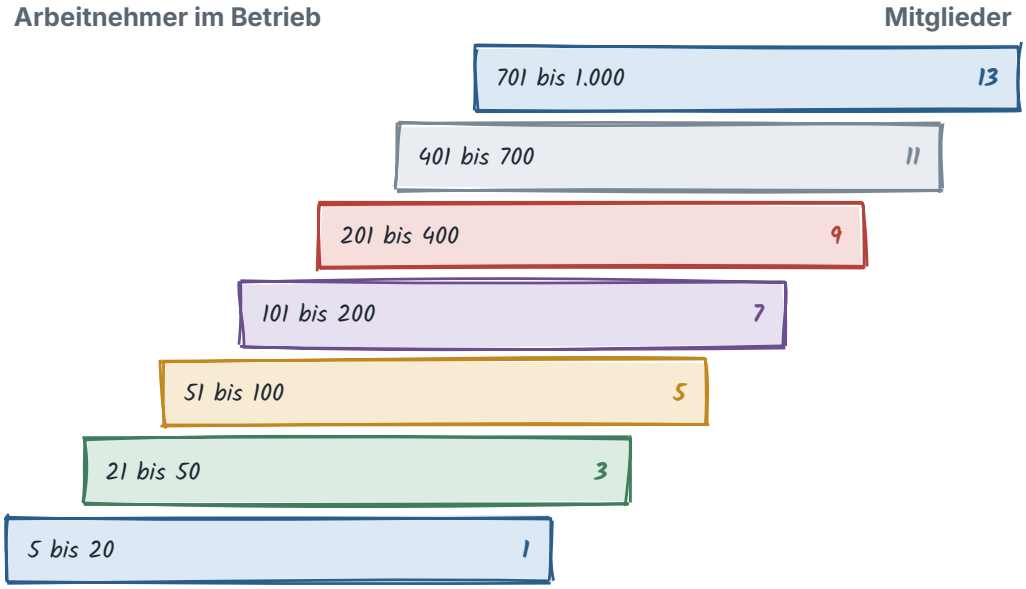
4 Größe des Betriebsrats und Freistellungen

Die Zahl der Betriebsratsmitglieder richtet sich nach der Zahl der Arbeitnehmer im Betrieb. Sie steht in der Staffel des § 9 BetrVG. Bei 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern besteht der Betriebsrat aus 1 Person, bei 21 bis 50 aus 3 Mitgliedern. Danach folgen 5 Mitglieder bei 51 bis 100, 7 bei 101 bis 200, 9 bei 201 bis 400, 11 bei 401 bis 700 und 13 bei 701 bis 1.000 Arbeitnehmern. Gezählt werden Köpfe und nicht Vollzeitstellen. Eine Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden zählt also genauso als eine Person wie eine Vollzeitkraft. Die Zahl der Mitglieder ist immer ungerade, damit es bei Abstimmungen eine Mehrheit gibt.

Für die Nordlicht Gruppe gilt im Kurs eine Vereinfachung. Sie wird als ein Betrieb mit 269 Stammbeschäftigten betrachtet. Die 140 Zeitarbeitnehmer gehören zum Verleiherbetrieb Nordlicht Personal und werden hier nicht mitgezählt. 269 liegt in der Stufe 201 bis 400 Arbeitnehmer. Der Betriebsrat der Nordlicht Gruppe hat deshalb 9 Mitglieder. Freistellung bedeutet, dass ein Mitglied ganz von seiner normalen Arbeit befreit wird und nur Betriebsratsaufgaben erledigt. Nach § 38 Abs. 1 BetrVG ist bei 200 bis 500 Arbeitnehmern 1 Mitglied freizustellen, bei 501 bis 900 Arbeitnehmern sind es 2. Für Nordlicht ergibt sich also 1 Freistellung. Statt einer vollen Freistellung sind auch Teilfreistellungen möglich.

Fall (angenommen als eigener Betrieb)	Arbeitnehmer	Stufe § 9 BetrVG	Mitglieder
Nordlicht Reisen	9	5 bis 20	1
Nordlicht Gesundheit	29	21 bis 50	3
Nordlicht Handel gesamt	59	51 bis 100	5
Nordlicht Gruppe	269	201 bis 400	9

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Staffel nach § 9 BetrVG, Nordlicht liegt mit 269 Arbeitnehmern bei 9 Mitgliedern

Formel. Größe in drei Schritten

Schritt 1 Arbeitnehmer zählen, ohne Geschäftsführung und leitende Angestellte. Schritt 2 Stufe in § 9 BetrVG suchen. Schritt 3 Mitglieder ablesen. Für Nordlicht gilt 269 Arbeitnehmer, Stufe 201 bis 400, also 9 Mitglieder. Für die Freistellung nach § 38 BetrVG gilt die Stufe 200 bis 500, also 1 Mitglied.

Eselsbrücke. Immer ungerade

Der Betriebsrat hat immer eine ungerade Zahl, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Stellen Sie sich eine Waage vor, die nie im Gleichgewicht stehen bleibt. Es gibt immer eine Mehrheit.

5 Ehrenamt, Kosten, Schutz und vertrauensvolle Zusammenarbeit

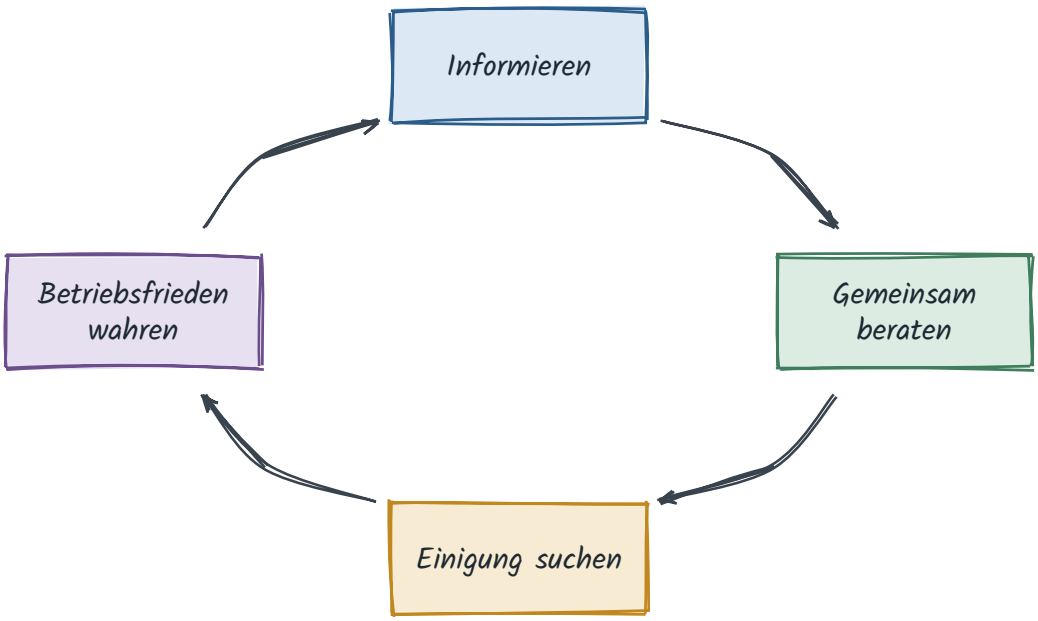
Das Amt im Betriebsrat ist nach § 37 Abs. 1 BetrVG ein unentgeltliches Ehrenamt. Die Mitglieder bekommen für ihre Tätigkeit kein zusätzliches Geld. Sie dürfen aber auch nichts verlieren. Nach § 37 Abs. 2 BetrVG sind sie von ihrer Arbeit zu befreien, soweit das für die Betriebsratsarbeit nötig ist, und zwar ohne Minderung des Arbeitsentgelts. Erforderliche Schulungen besuchen sie während der Arbeitszeit. Die Kosten der Betriebsratsarbeit trägt nach § 40 BetrVG der Arbeitgeber. Dazu gehören Räume, Technik, Büromaterial und Fachliteratur. Auch die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber (§ 20 Abs. 3 BetrVG). Bei Nordlicht stellt die Zentrale dem Betriebsrat einen Besprechungsraum und einen Laptop.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsratsmitglieder müssen auch unbequeme Positionen vertreten können. Deshalb schützt das Gesetz sie besonders. Nach § 78 BetrVG dürfen sie wegen ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. Nach § 15 KSchG ist eine ordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der JAV und des Wahlvorstands ausgeschlossen. Möglich ist nur eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund. Diese braucht zusätzlich die Zustimmung des Betriebsrats nach § 103 BetrVG. Verweigert der Betriebsrat die Zustimmung, kann nur das Arbeitsgericht sie ersetzen. Schließlich darf nach § 20 BetrVG niemand die Wahl behindern oder durch Drohungen oder Versprechen beeinflussen (Ernst, 2026).

Über allen Regeln steht § 2 Abs. 1 BetrVG. Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten danach vertrauensvoll zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen. Sie sind keine Gegner, sondern Partner mit unterschiedlichen Aufgaben. Dabei sollen sie auch mit den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zusammenwirken, die im Betrieb vertreten sind. Nach § 74 Abs. 1 BetrVG kommen Arbeitgeber und Betriebsrat regelmäßig zu Besprechungen zusammen. Sie verhandeln über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung und machen Vorschläge, wie Meinungsverschiedenheiten beigelegt werden können (Albert, 2026).

Nach § 74 Abs. 2 BetrVG sind Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat verboten. Der Betriebsrat darf also nicht zum Streik aufrufen. Streiks sind allein Sache der Gewerkschaften, wenn es um einen Tarifvertrag geht. Beide Seiten müssen außerdem alles unterlassen, was den Arbeitsablauf oder den Frieden des Betriebs stört. Ein Beispiel aus der Nordlicht Gesundheit. Im Pflegedienst gibt es Streit über die Dienstpläne für die Feiertage. Statt den Konflikt in einer Mitarbeiterversammlung eskalieren zu lassen, setzen sich Leitung und Betriebsrat zusammen. Sie vereinbaren einen fairen Wechsel und halten ihn schriftlich fest. Gelingt keine Einigung, entscheidet bei Fragen der echten Mitbestimmung die Einigungsstelle.



Kreislauf der vertrauensvollen Zusammenarbeit nach §§ 2 und 74 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung. Kündigung eines Betriebsratsmitglieds

Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen (§ 15 KSchG). Eine außerordentliche Kündigung braucht einen wichtigen Grund und die Zustimmung des Betriebsrats (§ 103 BetrVG). Ohne Zustimmung muss der Arbeitgeber das Arbeitsgericht anrufen.

Eselsbrücke. Ehrenamt ohne Verlust

Ehrenamt ohne Lohn, aber auch ohne Lohnverlust. Der Betriebsrat arbeitet für die Kollegen, bezahlt wird er weiter vom Chef.

Merke. Partner, nicht Gegner

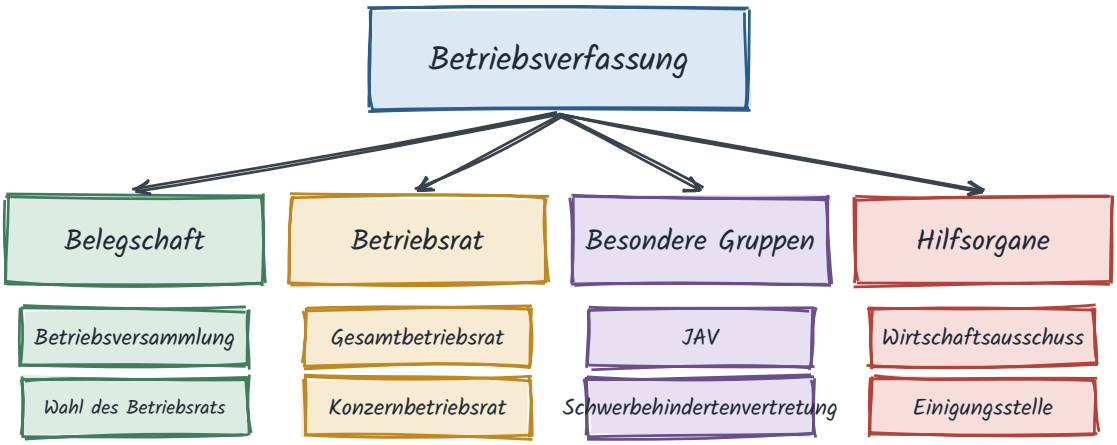
Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten vertrauensvoll zusammen (§ 2 BetrVG). Sie verhandeln mit dem Willen zur Einigung. Arbeitskampf zwischen ihnen ist verboten (§ 74 BetrVG). Streik ist Sache der Gewerkschaft.

6 Die Organe der Betriebsverfassung im Überblick

Ein Organ der Betriebsverfassung ist ein Gremium mit festen Aufgaben und Rechten. Das wichtigste Organ ist der Betriebsrat. Er vertritt alle Arbeitnehmer des Betriebs gegenüber dem Arbeitgeber. Die Belegschaft selbst trifft sich in der Betriebsversammlung. Für besondere Gruppen gibt es eigene Vertretungen, nämlich die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und die Schwerbehindertenvertretung (SBV). Dazu kommen Hilfsorgane. Der Wirtschaftsausschuss berät über wirtschaftliche Fragen, und die Einigungsstelle entscheidet, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einigen können (Ernst, 2026).

Größere Unternehmen haben oft mehrere Betriebe, zum Beispiel ein Autohaus, ein Lager und ein Fitnessstudio an verschiedenen Orten. Hat jeder dieser Betriebe einen eigenen Betriebsrat, wird nach § 47 BetrVG ein Gesamtbetriebsrat gebildet. Gehören mehrere Unternehmen zu einem Konzern, kann nach § 54 BetrVG zusätzlich ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Für die Nordlicht Gruppe gilt im Kurs eine Vereinfachung. Sie wird als ein Betrieb mit 269 Stammbeschäftigten und einem Betriebsrat mit 9 Mitgliedern betrachtet. In der Wirklichkeit müsste man genau prüfen, ob die Sparten eigene Betriebe sind (Albert, 2026).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Die Organe der Betriebsverfassung

Definition. Organ der Betriebsverfassung

Ein Organ ist ein Gremium, dem das Betriebsverfassungsgesetz feste Aufgaben und Rechte zuweist. Dazu gehören zum Beispiel der Betriebsrat nach § 1 BetrVG, die Betriebsversammlung nach § 42 BetrVG und die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG.

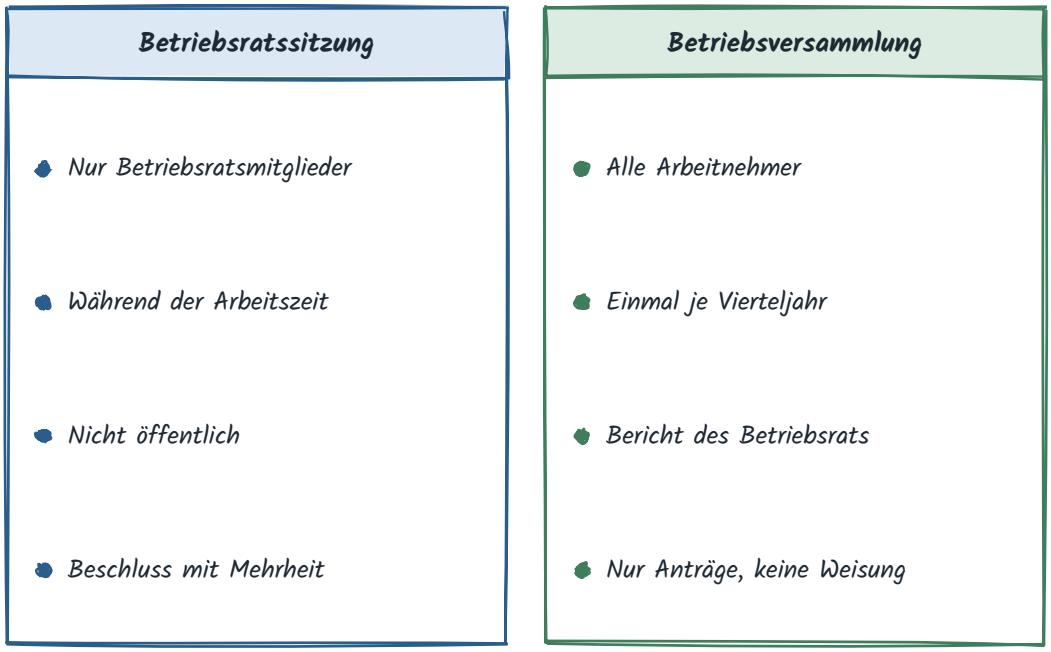
7 Der Betriebsrat, Aufgaben und Arbeitsweise

Die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats stehen in § 80 Abs. 1 BetrVG. An erster Stelle steht die Überwachung. Der Betriebsrat achtet darauf, dass Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zugunsten der Arbeitnehmer eingehalten werden. Er beantragt Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen. Er fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er kümmert sich um die Eingliederung schwerbehinderter und älterer Menschen und arbeitet eng mit der JAV zusammen. Damit er diese Aufgaben erfüllen kann, muss der Arbeitgeber ihn nach § 80 Abs. 2 BetrVG rechtzeitig und umfassend unterrichten.

Der Betriebsrat arbeitet in Sitzungen. Sie finden nach § 30 BetrVG in der Regel während der Arbeitszeit statt und sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende, bei Nordlicht Jörg Petersen, lädt ein und leitet die Sitzung (§ 26 und § 29 BetrVG). Beschlüsse werden nach § 33 BetrVG mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Der Betriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder teilnimmt. Nach § 39 BetrVG kann der Betriebsrat Sprechstunden während der Arbeitszeit anbieten. Wer sie besucht, verliert kein Entgelt. So können zum Beispiel Beschäftigte der Nordlicht Automobile ihre Fragen zur Schichtarbeit in der Werkstatt direkt ansprechen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Betriebsversammlung besteht aus allen Arbeitnehmern des Betriebs (§ 42 BetrVG). Nach § 43 Abs. 1 BetrVG beruft der Betriebsrat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung ein und erstattet dort einen Tätigkeitsbericht. Das ergibt vier regelmäßige Versammlungen im Jahr. Sie finden grundsätzlich während der Arbeitszeit statt (§ 44 BetrVG). Die Versammlung kann dem Betriebsrat Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen. Weisungen kann sie ihm aber nicht erteilen. Bei vielen Standorten wie bei Nordlicht sind Teilversammlungen möglich, zum Beispiel getrennt für das Autohaus in Wandsbek und die Standorte des Fitnessstudios (Ernst, 2026).



Betriebsratssitzung und Betriebsversammlung im Vergleich

Merke. Sitzung oder Versammlung

In der Betriebsratssitzung beraten nur die Mitglieder des Betriebsrats und beschließen mit Mehrheit. In der Betriebsversammlung treffen sich alle Arbeitnehmer, viermal im Jahr hört die Belegschaft dort den Bericht des Betriebsrats.

8 Jugend- und Auszubildendenvertretung und Schwerbehindertenvertretung

Die JAV vertritt die besonderen Interessen junger Beschäftigter und Auszubildender. Nach § 60 Abs. 1 BetrVG wird sie in Betrieben gewählt, die in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmer unter 18 Jahren oder Auszubildende unter 25 Jahren beschäftigen. Voraussetzung ist außerdem, dass es einen Betriebsrat gibt, denn die JAV handelt nicht allein gegenüber dem Arbeitgeber, sondern über den Betriebsrat. Ihre Größe steht in § 62 BetrVG. Bei 5 bis 20 jungen Beschäftigten hat sie 1 Mitglied, bei 21 bis 50 sind es 3, bei 51 bis 150 sind es 5 und bei 151 bis 300 sind es 7. Bei Nord-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

licht gibt es 24 Auszubildende und Umschüler. Vereinfacht gelten alle als wahlberechtigt, deshalb hat die JAV 3 Mitglieder.

Die Schwerbehindertenvertretung vertritt schwerbehinderte Menschen im Betrieb. Nach § 177 SGB IX wird eine Vertrauensperson gewählt, wenn wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind. Bei Nordlicht sind es 11, die Vertrauensperson ist Anja Köhler. Sie fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen, achtet auf die Einhaltung der Schutzvorschriften und hilft bei Anträgen. Sie darf an allen Sitzungen des Betriebsrats beratend teilnehmen. Vor jeder Kündigung eines schwerbehinderten Menschen muss der Arbeitgeber sie beteiligen (§ 178 Abs. 2 SGB IX). Zusätzlich braucht er vorher die Zustimmung des Integrationsamts, in Hamburg Inklusionsamt genannt (§ 168 SGB IX).

Vertretung	Voraussetzung	Größe bzw. Person	Nordlicht
JAV	mind. 5 unter 18 oder Azubis unter 25 (§ 60 BetrVG)	5 bis 20 = 1, 21 bis 50 = 3, 51 bis 150 = 5	24 Azubis, 3 Mitglieder
Schwerbehindertenvertretung	mind. 5 schwerbehinderte Menschen (§ 177 SGB IX)	Vertrauensperson	11 Menschen, Anja Köhler

Eselsbrücke. Die Fünferregel

Fünf Finger hat die Hand, fünf braucht man im Betriebsverfassungsland. Ein Betriebsrat braucht 5 Arbeitnehmer, eine JAV 5 junge Beschäftigte oder Azubis und eine Schwerbehindertenvertretung 5 schwerbehinderte Menschen.

Achtung. Kündigung schwerbehinderter Menschen

Vor der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen sind drei Stellen zu beteiligen, nämlich das Integrationsamt (§ 168 SGB IX), die Schwerbehindertenvertretung (§ 178 Abs. 2 SGB IX) und der Betriebsrat (§ 102 BetrVG).

9 Wirtschaftsausschuss, Einigungsstelle und Abgrenzung

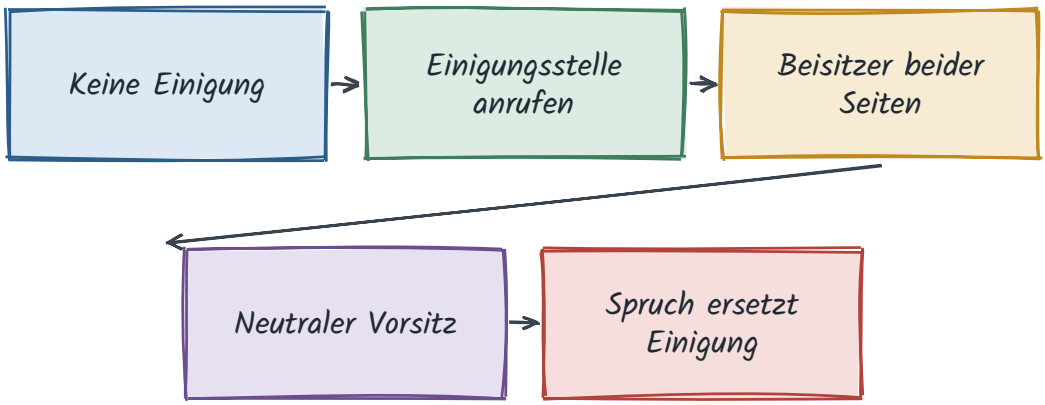
Der Wirtschaftsausschuss wird nach § 106 Abs. 1 BetrVG in Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig beschäftigten Arbeitnehmern gebildet. Seine Mitglieder bestimmt der Betriebsrat. Der Unternehmer muss den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über wirtschaftliche Angelegenheiten unterrichten. Dazu gehören zum Beispiel die wirtschaftliche und finanzielle Lage, Investitionen, Rationalisierung, die Einschränkung oder Stilllegung von Betriebsteilen und Zusammenschlüsse. Der Wirtschaftsausschuss berät diese Fragen und berichtet dem Betriebsrat. Nordlicht hat mehr als 100 Arbeitnehmer und muss deshalb einen Wirtschaftsausschuss bilden.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG wird gebildet, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einigen. Sie besteht aus gleich vielen Beisitzern beider Seiten und einem unparteiischen Vorsitzenden. Auf den Vorsitz müssen sich beide Seiten einigen. Gelingt das nicht, bestimmt ihn das Arbeitsgericht. Die Einigungsstelle entscheidet durch Spruch. In den Fällen der echten Mitbestimmung ersetzt der Spruch die fehlende Einigung und ist verbindlich. Leitende Angestellte fallen nicht unter das BetrVG (§ 5 Abs. 3 BetrVG). Sie können einen eigenen Sprecherausschuss wählen, der ihre Interessen gegenüber der Unternehmensleitung vertritt (Ernst, 2026).

Das BetrVG gilt für Betriebe der Privatwirtschaft. Im öffentlichen Dienst, also in Behörden, Ämtern und öffentlichen Einrichtungen, heißt die Vertretung der Beschäftigten Personalrat. Für die Bundesverwaltung gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz, das 2021 neu gefasst wurde (§ 1 BPersVG). Für Hamburger Landesbehörden, zum Beispiel ein Bezirksamt, gilt das Hamburgische Personalvertretungsgesetz. Der Personalrat hat ähnliche Aufgaben und Rechte wie ein Betriebsrat. Er wirkt etwa bei Einstellungen, Versetzungen und bei der Arbeitszeit mit. Wer nach der Umschulung in einer Behörde oder einem öffentlichen Krankenhaus arbeitet, hat es also mit einem Personalrat zu tun.

Unternehmensmitbestimmung bedeutet, dass Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft sitzen. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung. Nach dem Drittelbeteiligungsgesetz stellen die Arbeitnehmer in Kapitalgesellschaften mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder (§ 1 DrittelbG). Für eine reine KG gilt es nicht. Nach dem Mitbestimmungsgesetz ist der Aufsichtsrat bei in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmern paritätisch besetzt, also zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern (§ 1 MitbestG). Über § 4 MitbestG kann das auch eine GmbH und Co. KG treffen. Die Nordlicht Gruppe mit 269 Arbeitnehmern fällt unter keines der beiden Gesetze.



Ablauf eines Einigungsstellenverfahrens nach § 76 BetrVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Eselsbrücke. Der Dritte entscheidet

Das Sprichwort sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In der Betriebsverfassung heißt es, wenn zwei sich streiten, entscheidet der Dritte. Der Dritte ist der neutrale Vorsitzende der Einigungsstelle.

Beispiel. Einigungsstelle bei Nordlicht Shop

Leitung und Betriebsrat der Nordlicht Shop GmbH streiten über die Lage der Samstagsarbeit im Kundenservice. Nach drei Gesprächen gibt es keine Lösung. Die Leitung ruft die Einigungsstelle an. Jede Seite benennt zwei Beisitzer, den Vorsitz übernimmt eine Arbeitsrichterin. Ihr Spruch regelt den Samstagsplan verbindlich.

Merke. Drei Vertretungen, drei Bereiche

Betriebsrat in der Privatwirtschaft, Personalrat im öffentlichen Dienst, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bei großen Kapitalgesellschaften ab mehr als 500 oder mehr als 2.000 Arbeitnehmern.

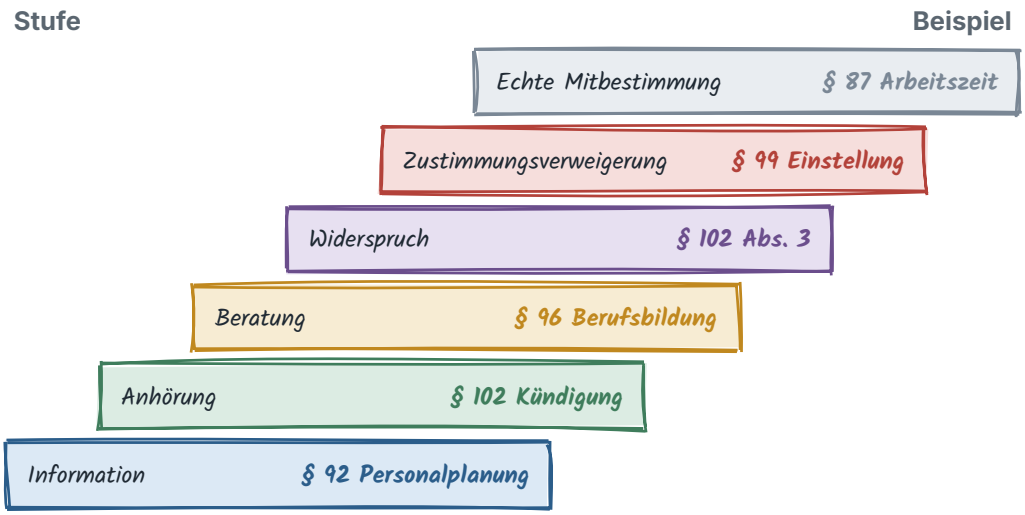
10 Die Stufen der Beteiligungsrechte

Der Betriebsrat ist nicht bei jeder Frage gleich stark beteiligt. Die Fachliteratur ordnet die Beteiligungsrechte in Stufen (Ernst, 2026). Auf der untersten Stufe steht das Informationsrecht. Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat unterrichten, zum Beispiel über die Personalplanung nach § 92 BetrVG oder über die Einstellung leitender Angestellter nach § 105 BetrVG. Auf der zweiten Stufe steht das Anhörungsrecht. Vor jeder Kündigung muss der Arbeitgeber den Betriebsrat nach § 102 BetrVG anhören. Auf der dritten Stufe steht das Beratungsrecht. Arbeitgeber und Betriebsrat beraten gemeinsam, etwa über die Berufsbildung nach § 96 BetrVG oder über Betriebsänderungen nach § 111 BetrVG.

Auf der vierten Stufe steht das Widerspruchsrecht. Der Betriebsrat kann einer ordentlichen Kündigung nach § 102 Abs. 3 BetrVG widersprechen. Die Kündigung bleibt möglich, aber der Arbeitnehmer bekommt einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung während des Kündigungsschutzprozesses. Auf der fünften Stufe steht das Zustimmungsverweigerungsrecht bei Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung nach § 99 BetrVG und bei der außerordentlichen Kündigung von Betriebsratsmitgliedern nach § 103 BetrVG. Ganz oben steht die echte Mitbestimmung, zum Beispiel nach § 87 BetrVG, bei Personalfragebogen nach § 94 BetrVG, bei Auswahlrichtlinien nach § 95 BetrVG und beim Sozialplan nach § 112 BetrVG. Hier entscheidet ohne Einigung die Einigungsstelle. Die Stufen eins bis vier gehören zur Mitwirkung, die Stufen fünf und sechs zur Mitbestimmung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Stufe	Was der Betriebsrat darf	Paragraf	Beispiel Nordlicht
Information	unterrichtet werden	§ 92 BetrVG	Personalplanung Logistik 2027
Anhörung	Stellung nehmen	§ 102 Abs. 1 BetrVG	Kündigung eines Trainers
Beratung	mitberaten	§ 96 BetrVG	Weiterbildungsplan Gesundheit
Widerspruch	widersprechen	§ 102 Abs. 3 BetrVG	Kündigung trotz freier Stelle
Zustimmungsverweigerung	Zustimmung verweigern	§ 99 BetrVG	Einstellung Disponent
Echte Mitbestimmung	mitentscheiden	§ 87 BetrVG	Schichtplan im Lager



Treppe der Beteiligungsrechte von der schwächsten zur stärksten Form

Eselsbrücke. Die Treppe als Satz

Ich Achte Bei Wichtigen Zielen auf Mitbestimmung. Die Anfangsbuchstaben stehen für Information, Anhörung, Beratung, Widerspruch, Zustimmungsverweigerung und echte Mitbestimmung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Definition. Beteiligungsrechte

Beteiligungsrechte sind die Rechte des Betriebsrats, bei Entscheidungen des Arbeitgebers einbezogen zu werden. Sie reichen von der Information (§ 92 BetrVG) bis zur echten Mitbestimmung (§ 87 BetrVG) und sind unterschiedlich stark (Ernst, 2026).

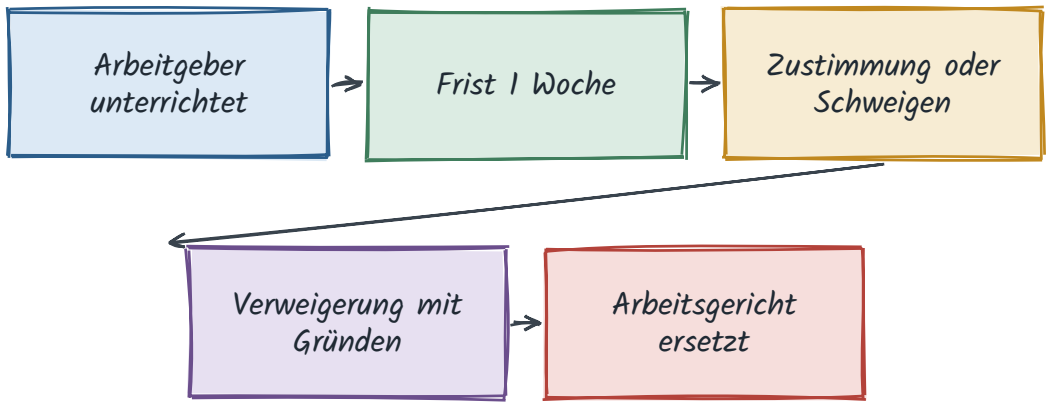
II Die Prüfungsklassiker §§ 87, 99 und 102 BetrVG

§ 87 Abs. 1 BetrVG listet 14 soziale Angelegenheiten, in denen der Betriebsrat mitbestimmt, soweit kein Gesetz und kein Tarifvertrag die Frage abschließend regelt. Besonders wichtig sind Nr. 1 Ordnung im Betrieb, Nr. 2 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen und Verteilung auf die Wochentage, Nr. 3 Überstunden und Kurzarbeit, Nr. 5 Urlaubsgrundsätze und Urlaubsplan, Nr. 6 technische Einrichtungen zur Überwachung von Verhalten oder Leistung, Nr. 10 Lohngestaltung und Nr. 14 Ausgestaltung mobiler Arbeit. Der Arbeitgeber darf hier nur mit Zustimmung handeln. Der Betriebsrat kann auch selbst eine Regelung verlangen. Will Nordlicht Media eine Software einführen, die Bildschirmzeiten aufzeichnet, braucht sie die Zustimmung nach Nr. 6.

Nach § 99 BetrVG muss der Arbeitgeber in Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung unterrichten und seine Zustimmung einholen. Der Betriebsrat kann die Zustimmung innerhalb einer Woche schriftlich und unter Angabe von Gründen verweigern, zum Beispiel wegen eines Verstoßes gegen ein Gesetz oder einen Tarifvertrag. Äußert er sich nicht fristgerecht, gilt die Zustimmung als erteilt. Verweigert er sie, muss der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht die Ersetzung der Zustimmung beantragen. Die Frist beginnt am Tag nach der Unterrichtung. Wird der Betriebsrat am Donnerstag, dem 5. November, unterrichtet, endet die Frist am Donnerstag, dem 12. November.

Nach § 102 BetrVG ist der Betriebsrat vor jeder Kündigung anzuhören. Der Arbeitgeber teilt ihm die Person, die Art der Kündigung und die Gründe mit. Eine ohne Anhörung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Bedenken gegen eine ordentliche Kündigung muss der Betriebsrat innerhalb einer Woche schriftlich mitteilen. Schweigt er bei einer ordentlichen Kündigung eine Woche lang, gilt seine Zustimmung als erteilt. Bei einer außerordentlichen Kündigung muss er unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen reagieren. Danach ist die Anhörung abgeschlossen, eine Zustimmungsfiktion gibt es hier nicht. Widerspricht er einer ordentlichen Kündigung ordnungsgemäß und erhebt der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage, hat dieser nach § 102 Abs. 5 BetrVG einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung bis zum Ende des Verfahrens. Verhindern kann der Betriebsrat die Kündigung aber nicht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Ablauf der Zustimmung bei Einstellung und Versetzung nach § 99 BetrVG

Achtung. Kündigung ohne Anhörung

Eine Kündigung, die ohne vorherige Anhörung des Betriebsrats ausgesprochen wird, ist unwirksam (§ 102 Abs. 1 BetrVG). Das gilt für jede Kündigung, auch in der Probezeit und auch bei einer fristlosen Kündigung.

Formel. Fristen berechnen

Fristbeginn ist der Tag nach dem Zugang der Unterrichtung. Eine Wochenfrist endet am gleichen Wochentag der Folgewoche. Beispiel § 99 BetrVG, Unterrichtung Donnerstag 05.11., Fristende Donnerstag 12.11. Beispiel § 102 BetrVG außerordentlich, Anhörung Dienstag 10.11., drei Tage, also Fristende Freitag 13.11.

12 Bestimmungen einhalten, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung

Im Personalbereich gelten viele Regeln gleichzeitig. Es gilt das Rangprinzip. Ganz oben stehen Gesetze wie das Arbeitszeitgesetz, das Bundesurlaubsgesetz oder das Mindestlohngesetz. Darunter steht der Tarifvertrag, dann die Betriebsvereinbarung, dann der Arbeitsvertrag. Ganz unten steht die Weisung des Arbeitgebers nach § 106 GewO, also sein Direktionsrecht im Alltag. Die höhere Regel geht grundsätzlich vor. Wichtig ist das Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG. Eine niedrigere Regel darf nur abweichen, wenn das für den Arbeitnehmer günstiger ist. Zu den sozialrechtlichen Bestimmungen gehören außerdem die Meldungen zur Sozialversicherung und die Schutzgesetze für besondere Gruppen.

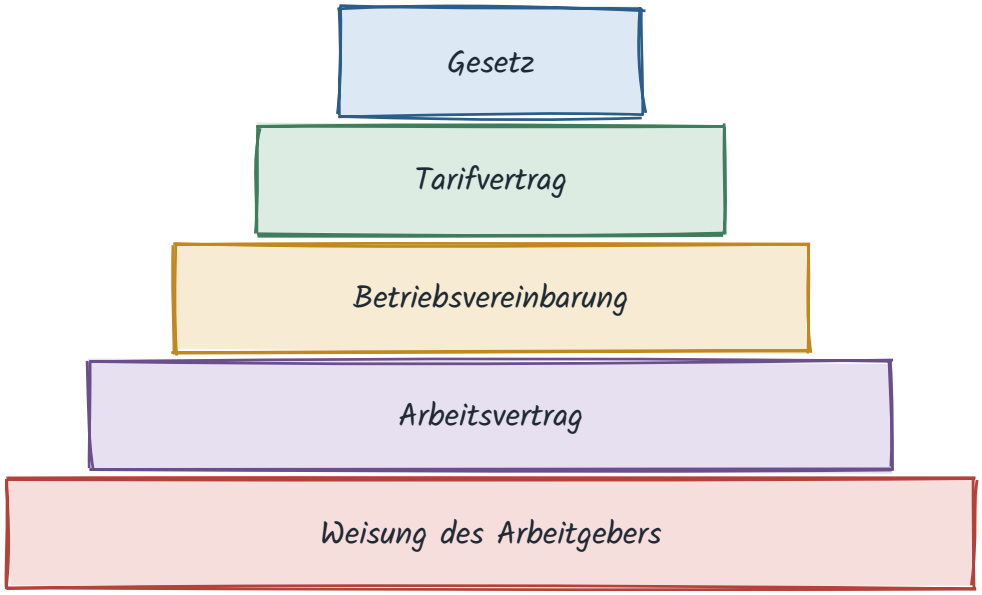
© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Den Tarifvertrag schließen nach § 2 TVG Gewerkschaften auf der einen Seite und einzelne Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände auf der anderen Seite. Ein Verbandstarif gilt für eine ganze Branche und heißt deshalb auch Flächentarif. Ein Haustarif oder Firmentarif gilt nur für ein Unternehmen. Nordlicht hat einen Haustarif mit 38,5 Wochenstunden und 30 Urlaubstagen. Der Tarifvertrag muss schriftlich sein (§ 1 Abs. 2 TVG). Er gilt unmittelbar und zwingend für die Tarifgebundenen (§ 3 und § 4 Abs. 1 TVG). Durch Allgemeinverbindlicherklärung nach § 5 TVG kann er auch für Nichtmitglieder gelten. Während der Laufzeit herrscht Friedenspflicht, es darf also nicht über die geregelten Fragen gestreikt werden.

Die Betriebsvereinbarung schließen Arbeitgeber und Betriebsrat nach § 77 BetrVG. Sie ist schriftlich niederzulegen und von beiden Seiten zu unterzeichnen. Sie gilt unmittelbar und zwingend für alle Arbeitnehmer des Betriebs (§ 77 Abs. 4 BetrVG). Typische Inhalte sind Regeln zur Arbeitszeit, zum Urlaubsplan, zur mobilen Arbeit oder zur Nutzung von Software. Dabei gilt der Tarifvorbehalt nach § 77 Abs. 3 BetrVG. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, dürfen nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Das gilt nur dann nicht, wenn der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel enthält. Der Mindestlohn von 13,90 Euro je Stunde nach § 1 MiLoG gilt dabei immer als Untergrenze (Die Bundesregierung, 2026).

Merkmal	Tarifvertrag	Betriebsvereinbarung
Vertragspartner	Gewerkschaft und Arbeitgeber oder Verband	Arbeitgeber und Betriebsrat
Rechtsgrundlage	TVG	§ 77 BetrVG
Geltungsbereich	Branche oder Unternehmen	nur der eigene Betrieb
Form	schriftlich	schriftlich, beide unterschreiben
Typische Inhalte	Entgelt, Arbeitszeitdauer, Urlaub	Lage der Arbeitszeit, Urlaubsplan, Software
Streik möglich	ja, außerhalb der Friedenspflicht	nein, Arbeitskampf verboten

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Rangordnung der Regeln im Arbeitsrecht

Formel. Urlaub umrechnen

Urlaubstage = Urlaub laut Regel geteilt durch Tage der Regel mal eigene Arbeitstage je Woche. Gesetz nach § 3 BUrlG bei 5 Tagen, 24 geteilt durch 6 mal 5 = 20 Tage. Gesetz bei 3 Tagen, 24 geteilt durch 6 mal 3 = 12 Tage. Haustarif Nordlicht bei 3 Tagen, 30 geteilt durch 5 mal 3 = 18 Tage.

Merke. Drei Prinzipien

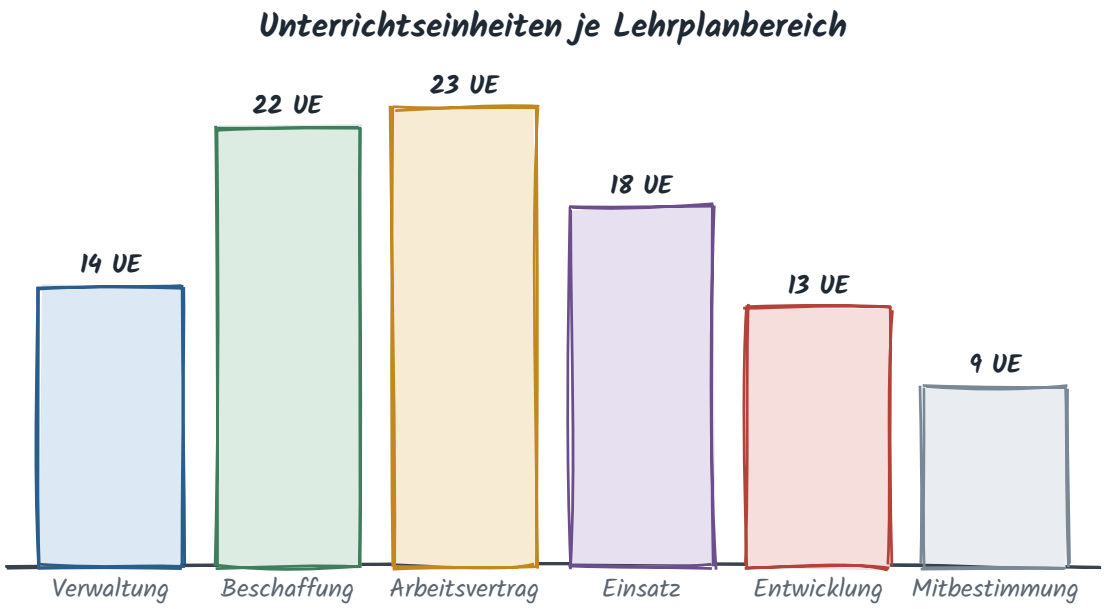
Rangprinzip, die höhere Regel geht vor. Günstigkeitsprinzip, Abweichung nur zugunsten des Arbeitnehmers. Tarifvorbehalt, was der Tarif regelt, gehört nicht in die Betriebsvereinbarung.

13 Gesamtüberblick und Hinweise zur Klausur

Der Kurs besteht laut Themenplan aus sechs Lehrplanbereichen (comcave, 2026). Zur Personalverwaltung gehören die Aufgaben der Personalabteilung, die Personalakte, der Datenschutz und Kennzahlen wie die Fluktuationsquote von 9,3 Prozent. In der Personalbeschaffung haben Sie den Personalbedarf berechnet, Stellenanzeigen nach dem AGG geprüft und Auswahlverfahren kennengelernt. Beim Arbeitsvertrag standen Inhalte, Pflichten, Kündigung, Kündigungsschutz und die Entgeltabrechnung im Mittelpunkt. Beim Personaleinsatz ging es um Arbeitszeitmodelle und Einsatzpläne. In der Personalentwicklung ging es um Weiterbildung und Aufstieg. Heute kam die Mitbestimmung dazu. Der Betriebsrat ist dabei das verbindende Glied, denn er ist in jedem Bereich beteiligt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Für die Klausur helfen einige einfache Regeln. Lesen Sie jede Aufgabe zweimal und markieren Sie den Operator. Nennen heißt aufzählen, erläutern heißt mit Beispiel erklären, berechnen heißt Rechenweg und Ergebnis. Schreiben Sie den Rechenweg immer vollständig auf, denn auch ein richtiger Weg mit falschem Ergebnis bringt Punkte. Nennen Sie Paragrafen, wenn danach gefragt wird, zum Beispiel § 99 BetrVG bei der Einstellung oder § 622 BGB bei Kündigungsfristen. Teilen Sie Ihre Zeit nach den Punkten ein und lassen Sie schwierige Aufgaben zunächst aus. Prüfen Sie am Ende Einheiten, Rundungen und Prozentangaben. Dauer, Hilfsmittel und Ablauf der Klausur bespricht der Dozent am Klausurtag.



Verteilung der 99 Unterrichtseinheiten auf die sechs Lehrplanbereiche, dazu 9 UE Klausur

Merke. Der Betriebsrat in allen Bereichen

Personalplanung § 92, interne Ausschreibung § 93, Personalfragebogen § 94, Einstellung und Versetzung § 99, Kündigung § 102, Arbeitszeit und Dienstplan § 87, Weiterbildung §§ 96 und 98, Personalakte § 83. Wer diese Liste kennt, findet in fast jeder Klausuraufgabe den Bezug zur Mitbestimmung.

Zusammenfassung

- Mitbestimmung gibt es auf den Ebenen Arbeitsplatz, Betrieb und Unternehmen. Mitwirken heißt mitreden, mitbestimmen heißt mitentscheiden.
- Jeder Arbeitnehmer hat eigene Rechte nach §§ 81 bis 86 BetrVG, zum Beispiel die Einsicht in die Personalakte.
- Ein Betriebsrat ist möglich ab in der Regel 5 ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen 3 wählbar sind.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

- Wahlberechtigt ist man ab 16 Jahren, wählbar ab 18 Jahren mit 6 Monaten Betriebszugehörigkeit.
- Gewählt wird alle 4 Jahre vom 1. März bis 31. Mai, die Amtszeit dauert 4 Jahre. Bis 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer gilt das vereinfachte Verfahren.
- Die Nordlicht Gruppe hat bei 269 Arbeitnehmern einen Betriebsrat mit 9 Mitgliedern und 1 Freistellung.
- Das Amt ist ein Ehrenamt, der Arbeitgeber trägt die Kosten, und die Mitglieder haben einen besonderen Kündigungsschutz.
- Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten vertrauensvoll zusammen, Arbeitskampf zwischen ihnen ist verboten.
- Organe der Betriebsverfassung sind Betriebsrat, Betriebsversammlung, JAV, Schwerbehindertenvertretung, Wirtschaftsausschuss und Einigungsstelle, dazu Gesamt- und Konzernbetriebsrat.
- Bei Nordlicht gibt es einen Betriebsrat mit 9 Mitgliedern, eine JAV mit 3 Mitgliedern, die Vertrauensperson Anja Köhler und einen Wirtschaftsausschuss.
- Im öffentlichen Dienst gibt es den Personalrat, leitende Angestellte vertritt der Sprecherausschuss, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gibt es erst ab mehr als 500 Arbeitnehmern.
- Die Beteiligungsrechte bilden eine Treppe von Information über Anhörung, Beratung, Widerspruch und Zustimmungsverweigerung bis zur echten Mitbestimmung.
- § 87 BetrVG verlangt die Zustimmung, § 99 BetrVG gibt eine Woche für die schriftliche Verweigerung, § 102 BetrVG verlangt die Anhörung vor jeder Kündigung.
- Es gelten Rangprinzip, Günstigkeitsprinzip und Tarifvorbehalt. Tarifverträge schließen Gewerkschaften, Betriebsvereinbarungen schließt der Betriebsrat.

Übungen

Übung 1. Erklären Sie den Unterschied zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung mit je einem Beispiel aus der Nordlicht Gruppe.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 2. Ein Betrieb hat 6 Arbeitnehmer. Zwei davon sind 17 Jahre alt. Ein weiterer Arbeitnehmer ist volljährig, aber erst seit drei Monaten im Betrieb. Die übrigen sind volljährig und seit Jahren dabei. Kann ein Betriebsrat gewählt werden?

Übung 3. Wie viele Betriebsratsmitglieder hat ein Betrieb mit 150 Arbeitnehmern, und wie viele Mitglieder sind freizustellen?

Übung 4. Die Leitung der Nordlicht Immobilien möchte einer Hausverwalterin, die Betriebsratsmitglied ist, ordentlich mit der normalen Frist kündigen. Ist das möglich?

Übung 5. Wer trägt die Kosten für den Laptop des Betriebsrats und für eine erforderliche Schulung? Begründen Sie.

Übung 6. Nennen Sie die Voraussetzungen für eine JAV und bestimmen Sie ihre Größe bei 24 und bei 52 Auszubildenden.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 7. Nordlicht Logistik unterrichtet den Betriebsrat am Donnerstag, dem 05.11.2026, über eine Einstellung. Der Betriebsrat verweigert die Zustimmung am Freitag, dem 13.11.2026. Wie ist die Lage?

Übung 8. Ordnen Sie zu, welche Stufe der Beteiligung bei einem neuen Urlaubsplan im Reisebüro und bei der Kündigung einer Pflegekraft vorliegt.

Übung 9. Eine Teilzeitkraft bei Nordlicht arbeitet an 4 Tagen je Woche. Berechnen Sie den gesetzlichen Mindesturlaub und den Urlaub nach Haustarif. Welcher gilt?

Übung 10. Der Betriebsrat möchte per Betriebsvereinbarung ein höheres Grundgehalt für alle Beschäftigten durchsetzen. Der Haustarif regelt die Gehälter und hat keine Öffnungsklausel. Ist das zulässig?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Lösungen zu den Übungen

Übung 1. Bei der Mitwirkung wird der Betriebsrat informiert, angehört oder beraten, der Arbeitgeber entscheidet aber allein. Ein Beispiel ist die Anhörung vor der Kündigung eines Lagerarbeiters der Nordlicht Logistik nach § 102 BetrVG. Bei der Mitbestimmung braucht der Arbeitgeber die Zustimmung des Betriebsrats. Ein Beispiel ist der neue Schichtplan der Nordlicht Logistik nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.

Übung 2. Alle 6 Arbeitnehmer sind wahlberechtigt, denn sie sind mindestens 16 Jahre alt. Wählbar sind nur die Personen, die 18 Jahre alt und seit 6 Monaten im Betrieb sind. Das sind 6 minus 2 minus 1 gleich 3 Personen. Damit sind die Voraussetzungen des § 1 BetrVG erfüllt, 5 wahlberechtigte und davon 3 wählbare Arbeitnehmer.

Übung 3. 150 liegt in der Stufe 101 bis 200 Arbeitnehmer, also 7 Mitglieder nach § 9 BetrVG. Eine Pflicht zur Freistellung besteht erst ab 200 Arbeitnehmern nach § 38 BetrVG. Es gibt also keine Pflichtfreistellung. Die Mitglieder werden bei Bedarf von der Arbeit befreit (§ 37 Abs. 2 BetrVG).

Übung 4. Nein. Nach § 15 KSchG ist die ordentliche Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ausgeschlossen. Möglich ist nur eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund. Dafür braucht der Arbeitgeber die Zustimmung des Betriebsrats nach § 103 BetrVG oder deren Ersetzung durch das Arbeitsgericht.

Übung 5. Die Kosten trägt der Arbeitgeber nach § 40 BetrVG. Die Schulung findet während der Arbeitszeit statt, das Entgelt wird weiter gezahlt (§ 37 BetrVG). Das Amt ist ein Ehrenamt, darf aber nicht zu Nachteilen führen.

Übung 6. Eine JAV wird gewählt, wenn mindestens 5 Arbeitnehmer unter 18 Jahren oder Auszubildende unter 25 Jahren beschäftigt sind und ein Betriebsrat besteht (§ 60 BetrVG). Bei 24 liegt die Zahl in der Stufe 21 bis 50, also 3 Mitglieder. Bei 52 liegt sie in der Stufe 51 bis 150, also 5 Mitglieder (§ 62 BetrVG).

Übung 7. Die Frist nach § 99 Abs. 3 BetrVG beträgt eine Woche und endete am Donnerstag, dem 12.11.2026. Die Verweigerung am 13.11. ist verspätet. Die Zustimmung gilt deshalb als erteilt, und Nordlicht darf einstellen.

Übung 8. Der Urlaubsplan ist ein Fall der echten Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. Die Kündigung verlangt die Anhörung nach § 102 BetrVG, bei ordentlicher Kündigung kann der Betriebsrat zusätzlich widersprechen.

Übung 9. Gesetz nach § 3 BUrlG, 24 geteilt durch 6 mal 4 gleich 16 Tage. Haustarif, 30 geteilt durch 5 mal 4 gleich 24 Tage. Es gelten 24 Tage, weil der Haustarif günstiger ist (§ 4 Abs. 3 TVG).

Übung 10. Nein. Nach § 77 Abs. 3 BetrVG dürfen Arbeitsentgelte, die durch Tarifvertrag geregelt sind, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Ohne Öffnungsklausel wäre die Betriebsvereinbarung unwirksam.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Quellenverzeichnis

Albert, G. (2026). *Betriebliche Personalwirtschaft* (18. Aufl.). Kiehl.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Arbeitszeitgesetz (ArbZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bpersvg_2021/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) (AÜG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/a_g/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) (MiLoG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/milog/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) (DrittelbG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) (MitbestG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/mitbestg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gewerbeordnung (GewO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Kündigungsschutzgesetz (KSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Tarifvertragsgesetz (TVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/

comcave. (2026). *Themenplan Personalwesen* [Unveröffentlichtes Kursdokument].

Die Bundesregierung. (2026, 21. September). *Mindestlohn jetzt bei 13,90 Euro*.

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.